

1505789-83.2022.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... todos os envolvidos na cadeia do tráfico uma estreita relação de confiança, o que não se adquire em pouco espaço de tempo. A majorante merece prevalecer, porquanto caracterizado o chamado tráfico doméstico, em que a droga era transportada de Manaus/AM com destino a Campinas/SP, de acordo com o disposto no artigo 40, inciso V, da Lei de Tóxicos. Passo, pois, à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1505789-83.2022.8.26.0114 controle:2022/000186

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2044156/2022 - 04º D.P. AEROP/TUR-VIRACOPOS, 23046052 - 04º D.P. AEROP/TUR-VIRACOPOS, 2044156 - 04º D.P. AEROP/TUR-VIRACOPOS, 2044156/2022 - 04º D.P. AEROP/TUR-VIRACOPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN ALVES DE SOUZA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WILLIAN ALVES DE SOUZA, RG nº 30.190.080/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 126 e 132). A denúncia foi recebida aos 29.04.22, sendo o acusado citado aos 22.05.22 (fls. 137 e 206). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, incidência da confissão espontânea e do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, relatório de investigação, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 04/05, 07/09, 13/16, 25/27, 90/92, 107 e 192/193). Também foi anexado aos autos o laudo pericial da mala apreendida (fls. 85/88). A autoria é certa. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu procurou se esquivar, mas acabou confessando os fatos e sua confissão foi corroborada pela prova produzida, notadamente os depoimentos das testemunhas hoje ouvidas, que relataram tê-lo abordado quando ele desembarcou no aeroporto internacional de Viracopos em Campinas, vindo de Manaus, com uma mala contendo drogas e que foi identificada pelo cão farejador. Ainda segundo as testemunhas, após a identificação, a mala foi colocada na esteira e resgatada pelo réu, que foi prontamente abordado. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo porque ignorar a confissão do acusado, que foi ratificada pela prova oral colhida em audiência. A enorme quantidade de droga que o acusado transportava, cerca de 12 quilos de maconha, dúvida alguma deixa quanto ao propósito de mercancia, ainda que ele não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Por sinal, o transporte de tamanho volume de droga revela haver entre todos os envolvidos na cadeia do tráfico uma estreita relação de confiança, o que não se adquire em pouco espaço de tempo. A majorante merece prevalecer, porquanto caracterizado o chamado tráfico doméstico, em que a droga era transportada de Manaus/AM com destino a Campinas/SP, de acordo com o disposto no artigo 40, inciso V, da Lei de Tóxicos. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/3, pois o acusado transportava grande quantidade de droga, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de sua conduta, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Redução de 1/6, resultando na pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) trata-se de tráfico interestadual, razão pela qual, nos termos do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em 1/6, resultando na reprimenda de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e 647 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado responde a outro processo por roubo em andamento (fls. 187 – proc. nº 0618046-70.2018.8.04.001). Além disso, não demonstrou o exercício de ocupação lícita e foi surpreendido transportando enorme quantidade droga, a revelar que exerce um importante papel e possui uma íntima relação de confiança com os demais envolvidos na traficância e na atividade criminosa de disseminação da droga, inclusive como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno

traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça também posicionou-se nesse sentido, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.687.011/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Realmente: "PENA - REGIME - O regime inicial fechado é o mais adequado para o caso concreto. Isso porque a conduta de traficar drogas enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminoso, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade. Dessa forma, impõe-se à apelante uma resposta estatal adequada até mesmo para que se sinta desestimulada a prosseguir por este caminho abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena" (TJSP - Apel. Crim. nº 0074789-02.2012.8.26.0114 - 2ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 27.01.14 - Rel. Des. Alex Zilenovski). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 186/22 e CONDENO O RÉU WILLIAN ALVES DE SOUZA, RG nº 30.190.080/SP, a cumprir 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 647 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito. Campinas, 29 de junho de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA